

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

(NON-DISCLOSURE AGREEMENT — NDA)

Document type / modèle Yuno. À compléter aux endroits [...] avant signature. Version unilatérale (protège les informations divulguées par Yuno). Voir la note en fin de document pour la variante bilatérale (réciproque) et les conseils d'usage.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D'une part,

Monsieur Paul BRISEBOIS, entrepreneur individuel (régime de la micro-entreprise), exploitant son activité sous la dénomination commerciale / l'enseigne « **Yuno** », immatriculé au Registre National des Entreprises (RNE) sous le numéro **SIREN 995 130 747**, dont le siège de l'entreprise est situé **25 avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives, France**, agissant en son nom propre,

ci-après dénommé « **Yuno** » ou la « **Partie Divulgateur** »,

Et d'autre part,

[DÉNOMINATION / NOM DE LA CONTREPARTIE – club, établissement de nuit, organisateur, promoteur, BDE, agence, prestataire, etc.], [forme juridique, capital le cas échéant], immatriculé(e) au [RCS / SIRENE] de [VILLE] sous le numéro **SIREN** [.....], dont le siège est situé [ADRESSE COMPLÈTE], représenté(e) par [NOM, Prénom], en qualité de [FONCTION], dûment habilité(e),

ci-après dénommé(e) le « **Destinataire** » ou la « **Partie Réceptrice** »,

Yuno et le Destinataire étant ci-après désignés individuellement une « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

PRÉAMBULE

Yuno développe et exploite une plateforme logicielle (SaaS) à destination du secteur de la vie nocturne (« nightlife »), articulée autour de trois piliers : **la billetterie d'événements, la réservation de tables VIP (bottle service) et la commande de boissons**, ainsi que d'un ensemble

d'outils professionnels destinés aux clubs, organisateurs, promoteurs, affiliés et personnels opérationnels (l'« **Activité** »).

Dans la perspective d'une éventuelle collaboration, démonstration, phase de test, partenariat commercial, référencement ou relation contractuelle (la « **Finalité** »), Yuno est amenée à communiquer au Destinataire des informations à caractère confidentiel, tant sur son produit et sa technologie que sur son modèle économique, sa feuille de route et son savoir-faire.

Les Parties souhaitent définir les conditions dans lesquelles ces informations seront communiquées, reçues, utilisées et protégées.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 — DÉFINITION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Constituent des « **Informations Confidentielles** », au sens du présent Accord, toutes informations, quels qu'en soient la forme, le support ou le mode de communication (écrit, oral, visuel, électronique, démonstration en direct, accès à un environnement de test, capture d'écran, etc.), communiquées par Yuno ou dont le Destinataire prend connaissance à l'occasion de la Finalité, et notamment, sans que cette liste soit limitative :

- **Produit & technologie** : fonctionnalités, parcours utilisateurs, interfaces, maquettes, architecture logicielle, code source, bases de données, algorithmes, choix techniques, intégrations (paiement, cartographie, messagerie), méthodes et savoir-faire ;
- **Business & stratégie** : modèle économique, grille tarifaire et logique de monétisation, marges et commissions, feuille de route (roadmap), fonctionnalités non encore publiées, stratégie de déploiement, plans de développement et arguments commerciaux ;
- **Données** : données commerciales, financières, statistiques d'usage, listes et informations relatives aux clients, partenaires, organisateurs, DJ, prospects ou utilisateurs finaux ;
- **Éléments juridiques et contractuels** : conditions, projets d'accords, correspondances ;
- Toute information désignée comme confidentielle par Yuno, ou dont le caractère confidentiel résulte raisonnablement de sa nature ou des circonstances de sa communication.

Les Informations Confidentielles incluent également le **fait même** de l'existence et du contenu des discussions entre les Parties au titre de la Finalité.

ARTICLE 2 — INFORMATIONS EXCLUES

Ne sont pas soumises aux obligations du présent Accord les informations dont le Destinataire peut apporter la preuve écrite qu'elles :

1. étaient licitement en sa possession, sans obligation de confidentialité, antérieurement à leur communication par Yuno ;
 2. étaient ou sont tombées dans le domaine public autrement que par un manquement du Destinataire à ses obligations ;
 3. ont été licitement reçues d'un tiers non tenu à une obligation de confidentialité ;
 4. ont été développées de manière indépendante par le Destinataire, sans usage des Informations Confidentielles ;
 5. doivent être divulguées en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou d'une décision de justice ou d'autorité compétente, à condition que le Destinataire en informe préalablement Yuno (dans la mesure permise par la loi) et limite la divulgation au strict nécessaire.
-

ARTICLE 3 — OBLIGATIONS DU DESTINATAIRE

Le Destinataire s'engage, pendant toute la durée du présent Accord et à l'issue de celui-ci dans les conditions de l'Article 8, à :

1. **conserver strictement confidentielles** les Informations Confidentielles et leur appliquer au moins le même degré de protection que celui qu'il applique à ses propres informations confidentielles de même importance, et en tout état de cause un degré de protection raisonnable ;
2. **n'utiliser les Informations Confidentielles qu'aux seules fins de la Finalité**, à l'exclusion de tout autre usage, direct ou indirect ;
3. **ne pas divulguer** les Informations Confidentielles à des tiers, en tout ou partie, sans l'accord écrit et préalable de Yuno ;
4. **limiter l'accès** aux Informations Confidentielles à ses seuls dirigeants, préposés, salariés ou conseils ayant strictement besoin d'en connaître pour la Finalité (principe du « besoin d'en connaître »), et faire en sorte que ces personnes soient tenues à des obligations de confidentialité au moins équivalentes, le Destinataire demeurant pleinement responsable de leur respect ;
5. **ne pas copier, reproduire, enregistrer, filmer ou photographier** les Informations Confidentielles au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la Finalité ;
6. **ne pas décompiler, désassembler ni procéder à toute forme d'ingénierie inverse** (reverse engineering) du produit, du logiciel ou de tout élément communiqué.

ARTICLE 4 — NON-EXPLOITATION ET NON-REPRODUCTION

Le Destinataire reconnaît expressément que les Informations Confidentielles présentent une valeur économique du fait de leur caractère secret et qu'elles sont protégées, notamment au titre du secret des affaires (articles **L. 151-1 et suivants du Code de commerce**).

En conséquence, le Destinataire s'interdit, pendant la durée du présent Accord et pendant une durée de **trois (3) ans** à compter de la dernière communication d'Informations Confidentielles, d'utiliser directement ou indirectement lesdites Informations Confidentielles pour **concevoir, développer, faire développer, financer, commercialiser ou exploiter un produit, un service, une application ou une plateforme reproduisant ou s'inspirant substantiellement de l'Activité, du produit ou du savoir-faire de Yuno**.

La présente clause vise l'usage détourné des Informations Confidentielles ; elle ne fait pas obstacle à l'exercice normal et licite par le Destinataire de son activité habituelle, dès lors qu'il n'est fait aucun usage des Informations Confidentielles.

ARTICLE 5 — NON-SOLlicitation ET NON-CONTOURNEMENT (*clause optionnelle — à conserver ou supprimer*)

Pendant la durée du présent Accord et pendant **douze (12) mois** suivant son terme, le Destinataire s'interdit d'utiliser les Informations Confidentielles pour contourner Yuno en contractant directement, ou en démarchant à des fins concurrentes, les partenaires, organisateurs, DJ, prestataires ou clients qui lui auraient été présentés ou révélés par Yuno dans le cadre de la Finalité, lorsqu'il n'en avait pas connaissance par ailleurs.

ARTICLE 6 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ABSENCE DE LICENCE

Les Informations Confidentielles, ainsi que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle s'y rapportant (droits d'auteur sur le code, les interfaces et les contenus, marques, bases de données, savoir-faire, etc.), demeurent la propriété exclusive de Yuno.

La communication d'Informations Confidentielles au titre du présent Accord **n'emporte aucune cession, ni concession de licence, ni transfert de droit** au profit du Destinataire, de quelque nature que ce soit, si ce n'est le droit strictement limité de les utiliser aux fins de la Finalité.

ARTICLE 7 — ABSENCE DE GARANTIE ET ABSENCE D'ENGAGEMENT

Les Informations Confidentielles sont communiquées « en l'état ». Yuno ne consent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.

Le présent Accord ne crée aucune obligation, pour l'une ou l'autre des Parties, de poursuivre les discussions, de conclure un quelconque contrat ou de nouer un partenariat. Chaque Partie supporte ses propres frais engagés au titre de la Finalité.

ARTICLE 8 — DURÉE ET SURVIE DES OBLIGATIONS

Le présent Accord prend effet à sa date de signature et demeure en vigueur pendant toute la durée des échanges liés à la Finalité.

Les obligations de confidentialité et de non-usage stipulées aux Articles 3 et 4 survivent à la fin des relations entre les Parties et demeurent applicables pendant une durée de **cinq (5) ans** à compter de la dernière communication d'Informations Confidentielles. Les Informations Confidentielles constituant un secret des affaires demeurent protégées aussi longtemps qu'elles conservent ce caractère.

ARTICLE 9 — RESTITUTION ET DESTRUCTION

À première demande écrite de Yuno, et en tout état de cause au terme de la Finalité, le Destinataire s'engage à restituer ou à détruire, au choix de Yuno, l'ensemble des Informations Confidentielles et de leurs copies, sur tout support, et à en certifier la destruction par écrit si Yuno le demande, sous réserve des obligations légales de conservation.

ARTICLE 10 — DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Dans l'hypothèse où des données à caractère personnel seraient comprises dans les Informations Confidentielles, le Destinataire s'engage à les traiter conformément au Règlement (UE) 2016/679 (**RGPD**) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, à ne les utiliser qu'aux fins de la Finalité, et à mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées.

ARTICLE 11 — INEXÉCUTION, RESPONSABILITÉ ET CLAUSE PÉNALE

Tout manquement du Destinataire à ses obligations engage sa responsabilité et l'oblige à réparer l'intégralité du préjudice, direct et indirect, subi par Yuno.

À titre de clause pénale au sens de l'article **1231-5 du Code civil**, tout manquement avéré aux obligations des Articles 3, 4 et 5 donnera lieu au paiement, par le Destinataire, d'une indemnité forfaitaire minimale de **quinze mille (15 000) €** par manquement constaté, sans préjudice du droit pour Yuno de réclamer réparation du préjudice réel supérieur et de solliciter en référé toute mesure destinée à faire cesser le trouble (y compris la cessation de l'exploitation litigieuse, sous astreinte).

ARTICLE 12 — DISPOSITIONS DIVERSES

- **Intégralité.** Le présent Accord constitue l'intégralité de l'accord des Parties quant à son objet et annule tout engagement antérieur relatif à la confidentialité.
 - **Non-renonciation.** Le fait pour Yuno de ne pas se prévaloir d'un manquement ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.
 - **Nullité partielle.** Si une stipulation était jugée nulle ou inapplicable, les autres stipulations conserveraient leur plein effet, les Parties s'efforçant de lui substituer une stipulation valable d'effet équivalent.
 - **Cession.** Le Destinataire ne peut céder le présent Accord sans l'accord écrit de Yuno.
 - **Modification.** Toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit signé des Parties.
-

ARTICLE 13 — DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent Accord est régi par le **droit français**.

Tout différend relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution sera soumis, à défaut de résolution amiable, aux **tribunaux compétents du ressort de la Cour d'appel de Toulouse**, y compris en cas de pluralité de défendeurs, d'appel en garantie ou de procédure d'urgence, dans les limites permises par la loi.

SIGNATURES

Fait à [VILLE], le [DATE], en deux (2) exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie.

(Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », apposer le paraphe sur chaque page et, le cas échéant, le cachet de l'entreprise.)

Pour Yuno (<i>Partie Divulgateur</i>)	Pour le Destinataire (<i>Partie Réceptrice</i>)
Nom : Paul BRISEBOIS	Nom :
Qualité : Entrepreneur individuel (« Yuno »)	Qualité :
Date :	Date :
Signature :	Signature :

NOTES D'USAGE (À RETIRER AVANT ENVOI)

- **Ce document est un modèle**, pas un avis juridique. Pour une relation à fort enjeu (partenariat structurant, gros club, investisseur), fais-le relire par un avocat.
- **Variante réciproque (mutuelle)** : si la contrepartie te transmet aussi des informations sensibles (ce qui facilite souvent la signature), remplace « Partie Divulgateur / Partie Réceptrice » par « chacune des Parties » aux Articles 1 à 4 et 8-9. Je peux te générer cette version sur demande.
- **Version EN / bilingue FR-EN** : disponible sur demande pour les clubs / partenaires internationaux (défaut produit = anglais).
- **Infos Yuno déjà renseignées** : entrepreneur individuel, SIREN 995 130 747, siège 25 avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives. Durées : 3 ans (Art. 4), 12 mois (Art. 5), 5 ans (Art. 8). Clause pénale : 15 000 € plancher (Art. 11). Juridiction : Cour d'appel de Toulouse (Art. 13).
- **Reste à remplir au moment de la signature** : les coordonnées de la contrepartie (bloc « Et d'autre part »), le lieu et la date (« Fait à ... le ... ») et les signatures.